INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO

CONTRATANTE: CYNTIA OLIVEIRA DE ALMEIDA SOUZA FARIA, brasileira, portadora do CPF sob o nº 108.830.956-96 e RG sob o nº MG-14.991.814, com endereço Rua Amapá, 388, bairro Nova Serrana, Ouro Branco/MG, CEP 36.496-490, telefone: (31) 9 8864-8482, com endereço eletrônico: contato@cyntiaalmeidaprev.adv.br

CONTRATADA: LÍVIA SAENZ DE MEDEIROS, brasileira, portadora do CPF sob o n.979.038.332-00, com endereço na Rua Capitão Lamarca, nº 155, Bairro Japiim I, Manaus/AM, CEP: 69.077-530, telefone: (92) 9 8407-5520, com endereço eletrônico: liviasaenz.designer@gmail.com

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertados o presente Contrato de Prestação de Serviços de Designer Gráfico, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª: O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços de designer gráfico para a CONTRATANTE, conforme cláusula 2 ª

Parágrafo único: Os serviços ora contratados não englobam a execução/impressão material do projeto, parcial ou integralmente, ou trabalhos de terceiros fornecedores.

Cláusula 2ª: O presente serviço está detalhado no Anexo I (orçamento) juntamente com o Anexo II (briefing), onde constam os pacotes, valores individuais de cada serviço, formas de pagamentos, agendamento e processo criativo.

Cláusula 3ª. As decisões tomadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE via meios de comunicação não presenciais são consideradas válidas para o andamento do projeto.

Cláusula 4ª. Aplicam-se à relação entre CONTRATADA e CONTRATANTE, além das normas dispostas pelo Código Civil Brasileiro, o disposto na lei nº 9.279/96, que regulam direitos e obrigações relativas à propriedade industrial.

Parágrafo 1º. Caso o registro de propriedade industrial sobre o objeto deste contrato seja de interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA cederá os direitos de propriedade industrial.

Parágrafo 2º: A CONTRATADA não se responsabiliza pelo processo de registro de marcas e patentes, cabendo ao CONTRATANTE através de serviços especializados para este fim.

Parágrafo 3º. A CONTRATADA poderá utilizar o objeto deste contrato para fins institucionais, nos quais atestará o seu crédito criativo.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 5ª: Pelo presente instrumento a CONTRATADA obriga-se a desenvolver projeto gráfico indicado no anverso deste instrumento sendo que se obriga a utilizar sua melhor técnica e habilidade.

Cláusula 6ª A CONTRATADA agirá atendendo sempre às normas éticas de sua categoria profissional, bem como manterá absoluto sigilo das informações que lhe forem passadas pela CONTRATANTE.

Cláusula 7ª No ato da assinatura do contrato juntamente com o comprovante de pagamento a CONTRATADA deverá agendar a data para a entrega do PROJETO INICIAL, cujos prazos e condições deverão ser disciplinados na forma do documento "Proposta Comercial", enviado ao CONTRATANTE.

Parágrafo 1º: Para o fim de agendamento, a CONTRATADA trabalha de **segunda feira à sexta feira, das 08:30hrs às 18:00hrs (horário de Manaus, Amazonas)**.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Cláusula 8ª. A CONTRATANTE fica obrigado a realizar o pagamento no ato da assinatura do contrato, enviando o comprovante de pagamento por e-mail ou whatsApp.

Cláusula 9ª. A CONTRATANTE após escolher o pacote ou o serviço individual que está todo detalhado no Anexo I (orçamento), conforme mencionado na cláusula 2ª, fornecerá Briefing respondido com prazo de entrega e condições na forma do documento "Proposta Comercial", enviado ao CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Se a CONTRATANTE não entregar o Briefing no prazo estipulado na Cláusula 9ª, o mesmo terá que agendar uma nova data para a entrega do PROJETO INICIAL.

Cláusula 10ª. A CONTRATANTE terá até 07 (sete) dias úteis para solicitar as alterações no PROJETO INICIAL, contando da data da entrega do mesmo, sem custo adicional.

Parágrafo 1º: A CONTRATANTE tem direito a realizar até 03 (três) alterações gratuitas no PROJETO INICIAL.

Parágrafo 2º: Caso ultrapassar a quantidade de 03 (três) alterações, será cobrado o valor de R$- 40,00 (vinte reais) por alteração.

Parágrafo 3º: Após a entrega do PROJETO INICIAL se a CONTRATANTE pedir para realizar alterações que não condizem com o Briefing o mesmo deverá ser respondido novamente com respostas mais claras e precisas.

Cláusula 11ª Trabalhos criados pela CONTRATADA, aprovados ou não pela CONTRATANTE, mas que não venham a ser utilizados no projeto final deverão ser restituídos a CONTRATADA e não poderão ser utilizados pela CONTRATANTE sem nova negociação.

Cláusula 12ª. O projeto criado e desenvolvido pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE poderá ser utilizado para as finalidades e prazos estabelecidos neste instrumento. A utilização para qualquer outra finalidade e para período suplementar dependerá de novo ajuste entre as partes.

Cláusula 13ª. Aplicam-se ao relacionamento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, além das normas dispostas pelo código civil, também as da lei nº 9.610/98 (lei do direito do autor), pelo que o crédito autoral sobre os trabalhos objeto deste contrato deve ser sempre indicado.

Parágrafo Único: Quando do encerramento do serviço definitivo, após o envio dos arquivos, fica ciente a CONTRATANTE que após 120 (cento e vinte) dias, tacitamente estará autorizando a CONTRATADA a excluir/ deletar todos os arquivos referentes ao seu projeto, independentemente de qualquer notificação.

DA CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Cláusula 14ª. A CONTRATANTE se comprometerá, por si e por seus herdeiros ou sucessores, a pagar a CONTRATADA, quanto à remuneração destes serviços a quantia de **R$- 1.220,00 (MIL DUZENTOS E VINTE reais), já inclusos eventuais tributos e obrigações de outra natureza, sendo o pagamento realizado da seguinte maneira: 100% antecipado para o início do projeto.**

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula 15ª. O contrato terá prazo indeterminado de vigência, vigorando até que seja entregue o serviço contratado, sem prejuízo da vigência das obrigações deles decorrentes.

Cláusula 16ª. Se a CONTRATANTE, ao receber o PROJETO INICIAL, desistir de continuar com a prestação de serviço da CONTRATADA, a CONTRATANTE perderá a totalidade do valor pago.

Parágrafo 1º: Caso ocorra desistência por parte da CONTRATANTE, e esta decida dar continuidade à tomada de prestação de serviço da CONTRATADA, aquela irá perder o valor total que já foi pago, tendo que realizar novo contrato e novo pagamento.

Parágrafo 2º: Em até 3 dias corridos, contados da assinatura do Contrato e antes do recebimento do PROJETO INICIAL, caso a CONTRATANTE decida não dar continuidade ao contrato de prestação de serviços da CONTRATADA, aquela deverá pagar uma multa de 20% (vinte por cento) em cima do valor total do contrato.

DA RENÚNCIA

Cláusula 17ª. Eventual renúncia do contrato pela CONTRATADA deverá ser comunicada por escrito ao CONTRATANTE, através de carta com Aviso de Recebimento ou outro procedimento análoga (como e-mail) enviada ao endereço indicado neste contrato, sendo a CONTRATADA isenta de qualquer multa, ressalvando o direito da CONTRATADA em receber o proporcional já desenvolvido no Projeto devolvendo o restante do valor ao CONTRATANTE.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 18ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, obrigando-se a ele os herdeiros ou sucessores das mesmas.

DO FORO

Cláusula 19ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Manaus, Estado do Amazonas.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Manaus-Amazonas, 22 de AGOSTO de 2025.

CYNTIA OLIVEIRA DE ALMEIDA SOUZA FARIA

CONTRATANTE

Lívia Saenz de Medeiros
LÍVIA SAENZ DE MEDEIROS
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Karol del Pilar Sanies Arévalo
Assinatura: [illegible]
Documento: 1126759-3

Nome : Olga Raquel Sanies Martins
Assinatura: [illegible]
Documento: 558.841